

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1676/2530

นายทองป่อ แสงนา

โจทก์

นายเกา ถนอมแก้ว

จำเลย

นางสาวประเศียร ถนอมแก้ว ผู้ร้อง ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 42

ความว่า คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา จำเลยถึงแก่ความตายตาม
สำเนามรณบัตรทำคำร้อง ผู้ร้องซึ่งเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายตามสำเนา
ทะเบียนบ้านทำคำร้อง และเป็นทายาทผู้มีสิทธิได้รับมรดกกับเป็นผู้ปกครองทรัพย์สิน
มรดกของจำเลยผู้ตาย ประสงค์ที่จะขอเข้ามาเป็นคู่ความแทนที่จำเลยผู้มรณะ

หมายเหตุ โจทก์แถลงว่าไม่คัดค้าน (อันดับ 71)

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยให้รื้อถอนโรงเรือนที่จำเลยปลูกสร้างไว้ในที่ดิน
ของโจทก์ออกไป และทำที่ดินให้เป็นตามเดิมหากทำไม่ได้ ให้จำเลยซื้อที่ดินตรงที่
จำเลยปลูกเรือนตามราคาตลาด และให้จำเลยส่งคืนโฉนดที่ดินเลขที่ 5653 เล่ม
57 หน้า 53 แก่โจทก์ หากจำเลยไม่สามารถส่งคืนให้ได้ภายในกำหนดไม่ว่าเพราะเหตุ
ใด ให้ถือเอาคำพิพากษาเป็นเครื่องแสดงเจตนาแทนจำเลยในการขอโฉนดแทนต่อไป
จำเลยยื่นคำให้การและฟ้องแย้ง

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีกรรมสิทธิในที่ดินพิพาทตามโฉนดที่ 5653 เล่ม
ที่ 57 หน้า 53 ด้านทิศตะวันออกครึ่งหนึ่งให้โจทก์ไปจดทะเบียนโอนที่ดินดังกล่าวให้
จำเลย หากไม่ไปก็ให้ถือเอาคำพิพากษาของศาลนี้แทนการแสดงเจตนาของโจทก์ ให้
ยกฟ้องโจทก์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา (อันดับ 63)

คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา

ผู้ร้องยื่นคำร้องดังกล่าวต่อศาลชั้นต้น (อันดับ 69)

ศาลชั้นต้นทำการไต่สวนแล้ว ผู้ร้องแถลงว่านายภาดายผู้ร้องเป็นบุตรสาว
โจทก์แถลงไม่ค้าน เชื่อว่าจำเลยตายจริง(อันดับ 73)

ศาลชั้นต้นส่งคำร้องมายังศาลฎีกาเพื่อพิจารณาสั่ง

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้ผู้ร้องเข้าเป็นคู่ความแทนที่จำเลยผู้มรณะได้ตาม
คำร้อง

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้ผู้ร้องเข้าเป็นคู่ความแทนที่จำเลยผู้มรณะได้ตาม
คำร้อง

(สุทิน นนทแก้ว-เสรี แสงศิลป์-อากาศ บำรุงชีพ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ